

ימי:

- ר"ן

ואלו מותרין נדרים פרק שני נדרים

- רש"י

מסורת הש"ם

א) [מיר ד. 7.], ב) [שבת קטו: וט"ז], ג) [לקמן כה.], ד) [מירקן כב. מיר לה. כב. סנהדרין כה. מאגנא י. [מוספתא מיר פ"ג], ד) [לקמן סא.], ה) [מוספתא ספ"ח], ו) כ"א: א' מסיפא דסיפא, ז) [במדבר יז, א]

מוסף רש"י

אין אחד מהם נזיר. שנים יושבין ואחד עובר, זה אומר פלוני העובר מיר הול, זה אומר אינו מיר, ואמר אחד הריני מיר אם כמותו הוא שהוא מיר, ומצויו אומר הריני מיר אם כמותו הוא שאינו מיר, ושניהם מתכוונים למצויה, ומנא כלחד מהם, ואמר ר' טרפון אין אחד מהן מיר, שעל הספק אומר דבזיו תחילה ואין זה הפלאה, דכי יפלה איש פירש משמע [סנהדרין כה. ובש"י ערובין כב. וחגיגה י.], לפי שלא ניתנה נזירות. להיות מיר בתלייה ובספק, אלא להפליאה. בהפלאה וזלית מפורשת [חגיגה י.], שיאם נדחו מפורש על הודאה, ולא בתורת ספק אי מיר אותו הלא כנגדו [ערובין שם].

פירוש הרא"ש

הא מבירין אסורין. מירשא נמי הוה מצי למיפך אלף דבעי למיפך כחולת מתני': אלא אמר רבא היינו מעבא דר' יהודה. וכולה מתני' כרבי יהודה נגמרים דלין ספיקון חמור מודאן מעייל נפשיה לספיקא נזויר דספיקו חמור מודאי לא מעייל נפשיה לספיקא הלכך מתני' דנדרים דבזי הכל ומתניתין דמירות כר' יהודה: ע"ל ספקו לא בצי בגיגה. דלא מצי לאיתוי קרבן מספק דלמא מעייל חולין לעושה: אבד הרני נזיר עולם בצי. דהשתא דלין ספקו חמור מודאי דאין מגלח לעולם: הבהדרשעוויקיפדיהבדער. כשעזרו מכניד עזיו: בביא ג' בהבזות. חטאת עולה ושלמים ומגלח אכל מירות ואינו ספק ואסור ביין ובטומאת מת: נזיר שבשזון. דאינו מיקל מאי איכא למימר: א"ל לא תניא. דר' יהודה הוה מיקל ביה כיון דלין ספקו חמור מודאי: תניא נזיר שבשזון. רב אלא בר אבהה היה שוה הריני מיר שמשון אס יס בכזי וכו' ור' יהודה ממיר: אי תניא תניא. ולהווא תנא לית ליה קר סבא דלמירין אליבא דר' יהודה ולדעידא מדי תנאי

הא מירין אסורין. ואע"ג דבסתם נדר וספק אי בתרומת הלשכה אי בתרומת הגזרן דמעייל איניש נפשיה לספיקא דלמירין על דעת תרומת הלשכה נדר: גזי כרי. להכי ממיר ר' יהודה: **קסבר לא מעייל איניש וכו'.** וכיון דספיקו חמור מודאי ודאי לא מעייל נפשיה באותה ספיקא לחומרא אלא על דעת כן ודאי נדר שאס הכרי צעין דמשכח ליה אס יש שם מאה כור דליהוי מיר דנייה אכל לא משכח ליה צעין דליהוי מיר מספיקא לחומרא לא דגזי מיר מספיקא הוי חומרא יותר מודאי: דאינו גנצין **נזיר ודאי.** איכא הא קולא דלסוף מירותו מגלח ומציא קרבנו וגאכל ואינו ספק מירות דנגנז הכרי לא מצי מגלח לפי שאינו מגלח אלא על קרבן והא לא מצי לאיתוי קרבן דללמא לא מיר הוא וקא מייתי חולין לעושה הלכך לא מעייל נפשיה צהאי ספיקא. אכל גזי תרומה אמרינן מעייל נפשיה לספיקא דאפי' אמרינן תרומת הלשכה מספיקא לא הוי טפי חמורה [ספק יותרן] מודאי (יותר) אס אמר בפירוש היי עלי בתרומת הלשכה: **אמר האי הריני נזיר עולם.** אס יש בכרי הוה ק' כור דהכא ליכא למימר ספיקו חמור מודאי דאפילו צודאי דמדד הכרי ויש צו ק' כור לא יתגלח לעולם מאי איכא למימר אמאי לא מעייל נפשיה לספיקא: **[נזיר עולם נמי.]** אפילו היכא דלמר הריני מיר עולם הוי נמי ספיקו חמור מודאי דאינו מיר עולם ודאי הכניד עליו שערו מיקל צתער ומציא ג' בהמות חטאת ועולה ושלמים כדין מיר ואינו ספק מיר עולם לא מצי לאיתוי קרבן דשמא לאו מיר הוא: **אמר הריני נזיר שמשון.** דלא מגלח לעולם כלל מאי איכא למימר אמאי קאמר רבי יהודה מותר הא ליכא למימר דספיקו חמור מודאו: **אמר ליה לא תניא.** לא אשכחן שום דרייתא דקמני הריני מיר שמשון ^(א) דליתיה כלל וכי אמר הריני מיר שמשון דליחול עליה נזירות כלל משום דשמשון לא יאז מירות מפזי דהא הוה מטמא למתים כי הוה קטיל להו הלכך לספיקא לא עייל נפשיה: **והסניא נזיר שמשון.** ^(א) שאומר הריני מיר שמשון הרי הוא מיר שמשון ואינו מיקל צתער ומטמא למתים כשמשון: **אי תניא תניא.** אי משכחת דרייתא תניא דאיכא לתרוצי הכי משום הכי ממיר ר' יהודה דלא מעייל איניש נפשיה לספיקא וליכא למירמא דרבי יהודה: **רב אשי אמר הניא.** דרייתא דכרי דמתיר רבי יהודה כספק מירות ר' יהודה משום ר' טרפון היא: **אין אחד מהם נזיר.** שנים שהיו עומדים ואמר אחד הריני מיר אס זה איש פלוני שצא כנגדנו ואידך אמר הריני מיר אס אינו הוא: **אין אחד מהם נזיר.** והאילו דבשעת הנדר לא היה צרור לאחד מהן: **שלא ניתנה מאי אי הכי.** דמשום הכי ממיר דלא ניתנה אלא להפלאה: **מאי למודדן:** אלא להכי **תניא נגנז או אבד להודיעך כמו דר' שמעון.** דלמר אע"ג דנגנז דלא אפשר למודדן קאמר ר' שמעון: **הא מירין אסורים.** אע"ג דמספקא לן אי מתרומת הלשכה קאמר אי מתרומת הגזרן: **אלמא ספיקא לחומרא.** להכי פריך מסיפא. [ואע"ג דמירשא גנמין] איכא למיפך דקמני ר' יהודה אומר סתם תרומה ציהודה אסורה אלמא ספיקא לחומרא אלא קמ"ל דצין רישא וצין סיפא קשיא לאידך רישא וסיפא להכי פריך דסיפא לסיפא^(א): **ר' אלעזר צבזי דזוק אומר סתם חרמים בגליל אסורים לפי שאין מירין אלא חרמי שמים.** הא אס היו מכירין חרמי כהנים נמי סתמן מותר דספיקא לקולא ורישא ר' יהודה וסיפא ר' אלעזר: מתני'

כלל מאי איכא למימר אמאי קאמר רבי יהודה מותר הא ליכא למימר דספיקו חמור מודאו: **אמר ליה לא תניא.** לא אשכחן שום דרייתא דקמני הריני מיר שמשון ^(א) דליתיה כלל וכי אמר הריני מיר שמשון דליחול עליה נזירות כלל משום דשמשון לא יאז מירות מפזי דהא הוה מטמא למתים כי הוה קטיל להו הלכך לספיקא לא עייל נפשיה: **והסניא נזיר שמשון.** ^(א) שאומר הריני מיר שמשון הרי הוא מיר שמשון ואינו מיקל צתער ומטמא למתים כשמשון: **אי תניא תניא.** אי משכחת דרייתא תניא דאיכא לתרוצי הכי משום הכי ממיר ר' יהודה דלא מעייל איניש נפשיה לספיקא וליכא למירמא דרבי יהודה: **רב אשי אמר הניא.** דרייתא דכרי דמתיר רבי יהודה כספק מירות ר' יהודה משום ר' טרפון היא: **אין אחד מהם נזיר.** שנים שהיו עומדים ואמר אחד הריני מיר אס זה איש פלוני שצא כנגדנו ואידך אמר הריני מיר אס אינו הוא: **אין אחד מהם נזיר.** והאילו דבשעת הנדר לא היה צרור לאחד מהן: **שלא ניתנה מאי אי הכי.** דמשום הכי ממיר דלא ניתנה אלא להפלאה: **מאי למודדן:** אלא להכי **תניא נגנז או אבד להודיעך כמו דר' שמעון.** דלמר אע"ג דנגנז דלא אפשר למודדן קאמר ר' שמעון: **הא מירין אסורים.** אע"ג דמספקא לן אי מתרומת הלשכה קאמר אי מתרומת הגזרן: **אלמא ספיקא לחומרא.** להכי פריך מסיפא. [ואע"ג דמירשא גנמין] איכא למיפך דקמני ר' יהודה אומר סתם תרומה ציהודה אסורה אלמא ספיקא לחומרא אלא קמ"ל דצין רישא וצין סיפא קשיא לאידך רישא וסיפא להכי פריך דסיפא לסיפא^(א): **ר' אלעזר צבזי דזוק אומר סתם חרמים בגליל אסורים לפי שאין מירין אלא חרמי שמים.** הא אס היו מכירין חרמי כהנים נמי סתמן מותר דספיקא לקולא ורישא ר' יהודה וסיפא ר' אלעזר: מתני'

אינו אליבא דר' יהודה תנא דמיר שמשון סבר לא מעייל איניש נפשיה לספיקא ותנא דספק תרומה ציהודה סבר מעייל איניש נפשיה לספיקא: ההיא ר"י בשום ר"ם היא. דר"י דכזי היינו ר"י משום ר"ט ולא משום דעייל נפשיה לספיקא דלפי' נמדד הכזי ואפי' היו צו מאה כור לא היו מיר כיון דבשעה שקבל עליו הנזירות לא היה צרור לו אס יהיה בכזי מאה כור: אין אחד מהן נזיר. שנים שהיו יושבין ואחד עובר לפניהם אמר אחד הריני מיר אס הוא מיר אמר השני הריני מיר אס אינו מיר וממה נפשך אחד מהם היה לו להיות מיר ואפי"ה לא היו מיר: שיא נגתה נזירות אלא להפליאה. דכתיב איש כי יפילה שיהיה צרור לו בשעת קבלת מירות כלא שום ספק: הא מבירין אסורין. ה"ג הוה מצי למפך מירשא אלא ניתא ליה לדקדק מטולה מתני': **סיפא ר"א בר' צדוק היא.** לפי שמכירין את שמיהן אכל בגליל אין מכירין תרומת הלשכה אכל מכירין הס חרמי כהנים ואפי"ה חרמים שלהם אסורים ור"א צבזי דזוק סבר דלין מכירין דאי היו מכירין ה"א ספיקן להקל כנו ציהודה דמותרין לפי שמכירין שמהן:

הצאה על הספק: **אמר הריני נזיר עולם מאי.** דהא דרייתא דאס יש בכרי הוה מאה כור סתמא תניא ויש במשמע אפילו נזיר עולם ואפ"ה שרי רבי יהודה אע"פ שאין ספקו חמור דהא ודאי נמי לא מצי מגלח: **דאפי' ודאי לא מצי מגלח**

הא מבירין אסורין אמר רבא גבי כרי קסבר כל שספיקו חמור מודאי לא מעייל נפשיה לספיקא דאיילו גבי נזיר ודאי מגלח ומביא קרבן וגאכל ^(א) על ספיקו לא מצי מגלח א"ל רב הונא בר יהודה לרבא אמר הריני נזיר עולם מאי א"ל נזיר עולם נמי ספיקו חמור מודאי דאיילו ודאי ^(א)הכביד שערו מיקל בתער ומביא שלש בהמות ואילו ספיקו לא אמר הריני נזיר שמשון מאי א"ל נזיר שמשון לא תניא א"ל והאמר רב אדא בר אבהב תניא נזיר שמשון א"ל ^(א)אי תניא תניא רב אשי אמר ההיא רבי יהודה משום ר"ט היא דתניא ^(א)ר' יהודה משום ר"ט אומר ר"ט אומר בר אדא בר אלא אחד מהם נזיר לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה אי הכי מאי איריא שנגנב או שאבד אלא להודיעך כמו דר' שמעון דאף על גב דנגנב או שאבד קסבר ^(א)מעייל איניש נפשיה לספי': רבי יהודה אומר סתם תרומה ביהודה כו': הא מכירין אסורין אלמא ספיקא לחומרא אימא סיפא סתם חרמים ביהודה מותרין ובגליל אסורין שאין אנשי מותרין אלמא ספיקא לקולא אמר אבבי סיפא ר"א ברבי צדוק היא דתניא ^(א)רבי יהודה אומר סתם תרומה ביהודה אסורה רבי אלעזר בר' צדוק אומר סתם חרמים בגליל אסורין: מתני'

דהפלאה ועוד דמעייל נפשיה לספיקא: **הא מירין אסורין אלמא ספיקא לחומרא וכו'.** הא דפריך מדיוקא דרישא אדיוקא דסיפא ולא פריך מרישא לסיפא דרישא קמני סתם תרומה ציהודה אסורה אלמא ספיקא לחומרא וסיפא קמני סתם חרמים ציהודה מותרין אלמא ספיקא לקולא משום דה"ל לדחויי דלמא לעולם ספיקא לקולא ורישא היינו טעמא דציהודה מפני שהיו רגילין הרבה בתרומת הלשכה לא היו קורין לתרומת הגזרן תרומה סתם. אי נמי לאידך גיסא דלעולם ספיקא לחומרא וסיפא דקמני סתם חרמים ציהודה מותרין היינו טעמא דמתוך שהיו כהנים הרבה מציין ציניהן ורוב חרמיהן היו לכהנים לא הוו קרי לחרס גצו חרס סתם אכל דיוקא דרישא אדיוקא דסיפא קשיא: **אמר אבבי סיפא רבי אלעזר צבזי דזוק היא.** דמתני' תרי תנאי היא היא רישא רבי יהודה דס"ל ספיקא לחומרא ולדעידא אין ה"ג דסתם חרמים ציהודה

נזירות אלא להפלאה. דצעטין בשעת שנדר שיהא יודע אי הוי מיר: אי הכי. דמשום הכי ממיר דלא ניתנה אלא להפלאה: **איריא נגנז.** אפילו איתיה צעניה נמי כיון דבשעת הנדר לא הוה צריר ליה דלא הוה ידע אי היה ציה מאה כור אע"ג דהוה אפשר למודדן: **אלא להכי תניא נגנז או אבד להודיעך כמו דר' שמעון.** דלמר אע"ג דנגנז דלא אפשר למודדן קאמר ר' שמעון: **הא מירין אסורים.** אע"ג דמספקא לן אי מתרומת הלשכה קאמר אי מתרומת הגזרן: **אלמא ספיקא לחומרא.** להכי פריך מסיפא. [ואע"ג דמירשא גנמין] איכא למיפך דקמני ר' יהודה אומר סתם תרומה ציהודה אסורה אלמא ספיקא לחומרא אלא קמ"ל דצין רישא וצין סיפא קשיא לאידך רישא וסיפא להכי פריך דסיפא לסיפא^(א): **ר' אלעזר צבזי דזוק אומר סתם חרמים בגליל אסורים לפי שאין מירין אלא חרמי שמים.** הא אס היו מכירין חרמי כהנים נמי סתמן מותר דספיקא לקולא ורישא ר' יהודה וסיפא ר' אלעזר: מתני'

אינו אליבא דר' יהודה תנא דמיר שמשון קמני נגנז להודיעך כמו דר"ש וכו' וא"ת המינח לפי' קמא דרב אשי אצרייתא דלעיל קאי דקמני נזי הוה סתם אכל לפירוש שני דרב אשי אצרייתא דקמני מיר שמשון קאי א"כ הכי מיירי בה ר"ש והא אמר ר"ש פ"ק דמזיר (דף ד.) האומר נזיר שמשון לא אמר כלום ור"ל דצרייתא דקמני והמנח מיר שמשון לא קמני בה מיר שמשון לצדו אלא שנה בה מיר שמשון וסתם מיר והשתא שונה בה מיר סתם להודיעך כמו דרבי שמעון דמעייל בספיקא אע"ג דספיקא חמור מודאי ותנא נמי מיר שמשון להודיעך כמו דרבי יהודה דשרי אע"ג דלין ספיקו חמור מודאי ונעטעם הפלאה כז' טרפון דקאמר רב אשי:

עין משפט ונר מצוה

בז א מיי פ"ג מהל' מירות הלכה יב:

הגהות הב"ח

א) גמ' וגאכל יעדל ספיקון וכו' הריני מיר עולם. י"ב עיין פ"ק דמזיר דף ד ע"א: א' (ב) רש"י ד"ה אמר ליה וכו' דקמני הריני מיר שמשון דליתני בה כי אמר הריני: א) ד"ה והמנח מיר שמשון דמי שאומר:

תוספות

על ספיקו לא בצי בגיגה. וא"ת אמאי לא מצי מגלח זיאל עולות ושלמים ותנא נגנדה ויגלה עליהם ואי משום חטאת דמיר דליכא צנדה מ"מ מצי לגלח על העולה ועל השלמים כלא חטאת דלמחר נזויר אס גילה כלאח משלשמן יאז ור"ל מ"מ לא מצי מגלח כהשלם על גבי ג' בהמות חטאת עולה שלמים דלין חטאת צאה צנדה והלך אין יכול להציב על תנאי וכו' פירש דלא מצי לגלח משום דענד הקסא ומנאן דלמר דקסאת כל הראש שמה הקסא דמספק אינו יכול לדמות לאו דהקסא הלכך הוי ספיקו חמור מודאי הלכך לא מחוית נפשיה בספיקא אכל צתמיתין צנדים אין ספיקו חמור מודאי: א"ל לא תניא. בשום מקום שמייר רבי יהודה כהריני מיר שמשון אס יש בכזי מאה כור: רב אשי אמר ההיא. דספק מירות דכזי דשרי ר' יהודה לאו טעמא משום דלין ארס מניסם עמנו לדבר ספיקו חמור מודאי אלא רבי יהודה משום רבי טרפון היא דבעי הפלאה וטעמא משום דמתפיקא לא משתבעד נפשיה ור"י דהא צברק בית שמיא דמזיר (דף לה.) מוחת הניא דרבי יהודה דכזי פליג אהיא דר' יהודה משום רבי טרפון לכ"ג דה"ק היאך דמיר שמשון דפליג רבי יהודה לאו רבי יהודה אליבא דנפשיה היא דודאי מודה רבי יהודה גזי מיר שמשון כיון דלין ספיקו חמור מודאי אלא ר"י משום רבי טרפון היא דבעי הפלאה ופריך מצי איריא נגנז ואס תאמר התינה לפי' ראשון דקאי היאך כרבי יהודה משום רבי טרפון להניא דלעיל דסתם מיר אלא לפירוש שני דהא דר' יהודה משום ר' טרפון לא קאי אלא אהיא דמיר שמשון מאי פריך מאי אירא נגנז והא כגמלתא דמזיר שמשון לא

קמני נגנז ור"ל דצ"ל דצרייתא צתמניה דשמשון קמני נגנז להודיעך כמו דר"ש וכו' וא"ת המינח לפי' קמא דרב אשי אצרייתא דלעיל קאי דקמני נזי הוה סתם אכל לפירוש שני דרב אשי אצרייתא דקמני מיר שמשון קאי א"כ הכי מיירי בה ר"ש והא אמר ר"ש פ"ק דמזיר (דף ד.) האומר נזיר שמשון לא אמר כלום ור"ל דצרייתא דקמני והמנח מיר שמשון לא קמני בה מיר שמשון לצדו אלא שנה בה מיר שמשון וסתם מיר והשתא שונה בה מיר סתם להודיעך כמו דרבי שמעון דמעייל בספיקא אע"ג דספיקא חמור מודאי ותנא נמי מיר שמשון להודיעך כמו דרבי יהודה דשרי אע"ג דלין ספיקו חמור מודאי ונעטעם הפלאה כז' טרפון דקאמר רב אשי:

דאיחו סבר ספיקא לקולא הוה ומצי לאוקמיה מתני' דספק מירות להקל נמי טמיה: ר"י אומר סתם תרומה ביהודה אסורה. לפי שמכירין את שמיהן אכל בגליל אין מכירין תרומת הלשכה אכל מכירין הס חרמי כהנים ואפי"ה חרמים שלהם אסורים ור"א צבזי דזוק סבר דלין מכירין דאי היו מכירין ה"א ספיקן להקל כנו ציהודה דמותרין לפי שמכירין שמהן: